

주식회사 플로라 앤 코 가맹 계약서

(하이브리드 독소 조항 포함)

본 공식 계약 문서는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 및 관련 규정을 준수하며, 가맹본부와 가맹점사업자 간의 공정하고 명료한 사업 거래 관계를 수립할 목적으로 작성되었다.

계약 당사자

구분	가맹본부 (이하 "갑")	가맹점사업자 (이하 "을")
상호	주식회사 플로라 앤 코	홍길동
사업자등록번호	110-81-00123	550-01-45678
대표이사	김철수	(자필 서명/날인)
주소	서울특별시 강남구 테헤란로 123 (본점 소재지)	서울특별시 종로구 을곡로 100 (가맹점 소재지)
연락처	02-1234-5678	010-9876-5432

(갑과 을은 본 계약에서 이하 "당사자"로 통칭된다.)

제 1 장 총칙 및 상표 사용 권한

제 1 조 (계약의 목적)

① 본 계약의 기본 목표는 '갑'이 전적으로 소유하는 "플로라 앤 코" 영업표지(상표, 서비스표 등)와 정형화된 영업 시스템(매뉴얼, 노하우)을 '을'이 계약 기간 동안 가맹점 운영을 위해 사용할 수 있도록 허용하는 것이다. '을'은 그 대가로 가맹금을 지급함과 동시에 '갑'의 경영 지침 및 영업 활동에 대한 지원과 통제에 순응하며, 상호 신의를 바탕으로 공동의 사업적 이익을 추구하는 지속적인 거래 관계를 설정하는 것을 목적으로 한다.

② 당사자들은 본 계약의 모든 의무를 이행함에 있어 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(이하 "가맹사업법")의 입법 취지와 공정거래위원회가 고시한 표준 계약서의 정신을 존중하고, 상호 신뢰와 공정성의 원칙에 따라 성실히 임해야 한다.

③ 본 계약서에 구체적으로 명시되지 않은 제반 사항에 대해서는 가맹사업법, 민법, 상법 등 대한민국의 실정 법규 및 관련 행정 규정이 정하는 바를 최우선적으로 적용한다.

제 2 조 (사용 용어의 정의와 해석)

① 가맹사업: '갑'이 '을'에게 영업표지 사용 권한을 부여하고, '을'의 꽃집 운영 및 판매 활동 전반에 대하여 지속적인 지원, 교육 및 통제 체계를 구축하며, '을'은 그 대가로 가맹금을 '갑'에게 납부하는 영속적인 거래 관계를 의미한다.

② 영업표지: "플로라 앤 코"라는 고유의 상호, 등록 상표, 서비스표, 공식 로고, 디자인 패턴, 포장재 양식, 그리고 '갑'의 가맹사업을 특정하여 식별하게 하는 모든 표장 및 무형 자산을 포괄한다.

③ 가맹점: '을'이 '갑'이 사전에 규정한 표준화된 영업 방식에 의거하여 꽃, 화분, 부자재 및 관련 용역을 소비자에게 판매하는 특정 매장(서울특별시 종로구 율곡로 100 소재)을 지칭한다.

④ 가맹금: '을'이 '갑'에게 지불하는 모든 금전적 대가로서, 그 명칭과 지급 형태에 관계없이 가맹비, 보증금, 월별 사용료(로열티), 교육훈련비, 초도 물품 구매대금 등 가맹사업 거래와 관련하여 지급하는 일체의 금액을 총칭한다.

제 3 조 (영업표지 사용 권한의 부여 및 준수 사항)

① 권리 부여: '갑'은 '을'에게 본 계약이 정하는 제반 조건과 기간 동안 "플로라 앤 코" 가맹점의 형태로 영업표지를 사용할 수 있는 비독점적 권리를 정식으로 허가한다.

② 용도 제한: '을'은 '갑'이 소유한 영업표지 및 기타 지적재산권을 오로지 본 계약상의 가맹점 영업 목적에만 국한하여 사용하여야 하며, '갑'의 사전 서면 승인 없이 계약 목적 외의 다른 용도로 사용하거나, 제 3 자에게 임의로 사용하게 할 수 없다.

③ 표준화 의무: '을'은 '갑'이 확립한 포장 디자인, 매장 내부/외부 디스플레이, 고객 응대 서비스 제공 표준 등 영업의 일관성과 상품의 고품질을 유지하기 위한 모든 운영 지침 및 매뉴얼을 철저히 준수해야 할 의무를 진다.

④ 상표권 훼손 금지: '을'이 영업표지 또는 상표를 무단으로 변경, 모방하거나 부정한 수단으로 사용하여 '갑'의 기업 이미지나 상표권을 훼손할 경우, '갑'은 즉시 제 16 조 제 1 항에 의거하여 계약 해지 및 모든 손해배상을 '을'에게 청구할 수 있다.

제 2 장 금전적 부담 및 비용의 분담

제 4 조 (가맹금, 보증금, 초기 시설 투자 비용)

① 초기 부담금의 납부: '을'은 가맹사업 개시 이전에 '갑'에게 초기 부담금으로 하기 표에 상세 명시된 금액을 납부해야 한다. 이 금액은 가맹사업법에 따라

예치되거나 반환 의무가 있는 보증금을 제외하고는 어떤 경우에도 환불되지 않는다.

구분 (Category)	세부 항목 (Detail)	금액 (VAT 별도)	지급 시점
가맹비 (Initial Fee)	브랜드 사용권 및 초도 교육 훈련비	5,000,000 원	계약 체결 시
보증금 (Security Deposit)	계약 이행 담보 및 채무 상계용	3,000,000 원	계약 체결 시
초도 상품/원재료 구매비	필수 생화, 포장재, 도구 등 (별도 정산)	4,000,000 원	개점 15 일 전
합계	(총 합계)	12,000,000 원	

② 시설 투자 책임: 가맹점 개설에 필요한 인테리어, 외부 간판, 설비, 기자재 등 모든 시설 투자 비용은 '갑'이 제공하는 표준 매뉴얼과 명세서에 의거하여 전적으로 '을'의 책임과 비용으로 구매 및 시공하여야 한다.

③ 보증금의 용도: 보증금은 '을'이 '갑'에 대하여 부담하는 미지급 물품대금, 월별 사용료(로열티), 손해배상금 등 일체의 금전적 채무를 확실하게 담보하며, 본 계약의 효력이 종료될 때 해당 채무를 정산한 잔액에 한하여 '을'에게 반환된다.

제 5 조 (월별 사용료 및 기타 경비 지급)

① 월별 사용료(로열티) 산정: '을'은 '갑'의 브랜드 관리, 시스템 유지 보수, 정기적인 교육 및 최신 운영 지침 제공 등에 대한 대가로 매월 가맹점의 총 매출액(부가가치세 포함)의 ****2%****를 월별 사용료(정률 가맹금)로 '갑'에게 지불하여야 한다.

② 납부 및 결제 방식: 월별 사용료는 매월 1일부터 말일까지의 매출액을 기준으로 정확하게 산정되며, '을'은 다음 달 10일까지 '갑'에게 현금 또는 지정된 계좌로 이체하여야 한다. 다만, '갑'은 '을'의 납부 편의 및 채권 보전 목적으로 '을'의 지정 계좌에서 로열티를 매월 10일에 자동 출금(Auto Debit) 방식으로 징수할 수 있으며, '을'은 이에 동의한다.

③ 운영 경비의 책임 소재: '을'은 가맹점 운영에 필수적인 전기, 수도, 가스 등 모든 공과금, 임차료, 인건비, 기타 세금 및 제반 경비를 전적으로 '을'의 책임과 비용으로 부담하여야 하며, '갑'은 이에 대하여 어떠한 재정적 책임도 지지 않는다.

④ 매출 자료의 기준: '을'은 '갑'이 제공하는 POS 시스템을 통해 산정되는 매출 자료를 월별 사용료 산정의 객관적인 기준 자료로 활용해야 하며, '갑'은 해당 자료의 진위 여부에 대한 열람 및 감사를 요청할 포괄적인 권리를 보유한다.

제 6 조 (광고 및 판촉 활동 비용의 부담)

- ① 광고 비용 부담 동의: '갑'이 '을'을 포함한 전체 가맹점사업자가 공동으로 비용을 부담하는 광고(브랜드 이미지 제고, 전국 단위 홍보)를 시행하고자 할 경우, 사전에 전체 가맹점사업자의 50% 이상의 서면 동의를 얻어야 한다. 다만, '갑'은 연간 총 광고 및 판촉 비용 예상액의 1%를 모든 '을'에게 매년 의무적으로 부과할 수 있으며, 이 금액에 대한 '을'의 사전 동의는 불필요하다.
- ② 판촉 비용 부담 동의: '갑'이 '을'을 포함한 비용 부담 대상 가맹점사업자의 판촉 행사(단기 할인, 지역 이벤트 등)를 실시하고자 할 경우, 사전에 해당 비용 부담 대상 가맹점사업자의 70% 이상의 서면 동의를 얻어야 한다.
- ③ 동의 절차의 명확화: 제 7 조 제 1 항 및 제 2 항에 따른 가맹점주 동의는 문서, 전자우편, 또는 판매시점 관리 시스템(POS) 등 전자적 수단을 통하여 객관적으로 그 시점을 확인할 수 있도록 이루어져야 한다. 다만, 본 계약과는 별도의 약정을 통해 광고 및 판촉 행사를 실시할 경우, 그 약정에 명칭, 기간, 비용 부담 비율 및 한도를 명확히 명시해야 한다.
- ④ 집행 내역 보고 의무: '갑'은 '을'이 비용을 부담한 광고 및 판촉 행사가 최종적으로 종료된 후 3 개월 이내에 해당 비용의 세부 집행 내역을 '을'에게 서면 또는 전자적 방법으로 통보해야 하며, '을'이 열람을 요청할 경우 정당한 사유 없이 이를 거부해서는 안 된다.

제 3 장 가맹본부의 의무 및 관리

제 7 조 (영업 지역의 설정 및 권리 보호)

- ① 독점 영업 지역 설정: '갑'은 '을'의 가맹점 소재지(서울특별시 종로구 율곡로 100)를 중심 반경 500 미터 이내의 지역을 독점적 영업 지역으로 설정하며, 이 영업지역은 본 계약 기간 동안 '을'에게 보호된다.
- ② 유사 점포 개설 금지: '갑'은 제 1 항에서 설정된 영업지역 범위 내에 '갑'의 직영점을 포함하여 다른 "플로라 앤 코" 가맹점 또는 이와 유사한 형태의 꽃집/화훼 관련 영업점을 개설하거나 제 3 자에게 개설을 허락하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 영업지역 보호의 제한: 영업지역 보호는 '을'이 본 계약상의 모든 제반 의무(특히 품질 유지, 월별 사용료 지급, 영업시간 준수 등)를 철저히 성실히 이행하는 것을 필수적인 전제 조건으로 하며, '을'이 중대한 의무를 위반하여 영업지역 보호의 필요성이 상실된 경우 보호가 제한될 수 있다.
- ④ 침해 시 책임 제한: '갑'은 제 2 항을 위반하여 '을'의 영업지역을 침해하는 새로운 점포를 개설하는 경우, 사전에 '을'에게 서면으로 통지할 의무를 부담하며,

직영점 개설로 인해 '을'에게 발생하는 영업 손실에 대해서는 어떠한 손해배상 책임도 지지 않는다.

제 8 조 (교육 및 훈련의 제공 의무)

① 필수 초도 교육: '갑'은 '을' 또는 '을'이 정식으로 지정한 점장 1인에게 가맹점 개시 이전에 최소 5 일(총 40 시간) 이상의 필수적인 초도 교육 및 실습 훈련을 '갑'이 지정한 장소에서 무상으로 제공해야 하며, '을'은 이 교육 과정을 완전히 이수해야만 영업을 공식적으로 개시할 수 있다.

② 교육 내용 구성: 교육 내용은 "플로라 앤 코"의 핵심인 꽃 선별 기준, 생화 보존 및 관리 방법, 표준화된 꽃다발/바구니 디자인 매뉴얼, 고객 응대 서비스 표준 및 POS 시스템 운영 등 가맹사업 운영에 필수적인 핵심 사항을 포함한다.

③ 정기 보수 교육: '갑'은 계약 기간 동안 신상품 개발, 서비스 개선, 법규 변화 등에 대응하기 위한 정기적(최소 연 2 회 이상) 또는 비정기적 보수 교육 및 최신 운영 지침을 '을'에게 제공할 수 있으며, '을'은 특별한 사유가 없는 한 이에 성실히 참여하여야 한다.

제 9 조 (운영 및 경영 활동에 대한 포괄적 지원)

① 개점 지원: '갑'은 '을'에게 개점 초기 단계에서 상권 분석 데이터, 점포 레이아웃 및 인테리어 표준 매뉴얼, 초기 마케팅 계획 등을 서면 형태로 제공하여 가맹점의 안정적인 정착을 전폭적으로 지원한다.

② 경영 시스템 제공: '갑'은 가맹사업 운영에 필요한 경영 정보, 재고 관리 시스템 접근 권한 및 최신 운영 매뉴얼(생화 관리, 디자인, 서비스)을 전자적 방식으로 제공하여 '을'의 효율적인 경영 관리를 돕는다.

③ 컨설팅 서비스: '갑'은 '을'의 공식적인 요청이 있거나 운영상 중대한 문제가 객관적으로 발견되었을 경우, 현장 방문을 통한 경영 진단 컨설팅을 제공할 수 있으며, 이와 관련하여 발생하는 합리적인 비용은 '갑'이 부담하는 것을 원칙으로 한다.

제 10 조 (영업 활동의 통제 및 품질 관리 기준)

① 영업 활동의 표준화: '갑'은 가맹점의 통일적인 이미지와 상품 품질 유지를 위해 합리적인 범위 내에서 영업시간, 판매 가격(권장 가격), 복장 규정, 매장 청결 및 유지보수 기준 등 영업 활동의 표준화된 기준을 제시할 수 있으며, '을'은 이를 준수해야 한다.

② 매장 실태 점검: '갑'은 '을'에게 제공하는 생화 및 관련 물품의 품질과 안전을 확보하기 위해 필요한 경우, '을'의 매장 운영 실태를 정기적(최소 분기별 1 회) 또는 비정기적으로 점검하고 평가할 수 있다.

③ 일방적 매뉴얼 변경 권한: '갑'은 영업의 통일성 확보 및 효율성 제고를 위하여 가맹 운영 매뉴얼(운영, 디자인, 서비스, 재고 관리)을 '을'의 사전 서면 동의 없이 수시로 개정하고 변경할 수 있으며, '을'은 변경된 매뉴얼을 수령한 날로부터 15일 이내에 이를 준수해야 한다.

④ 정보공개서 변경 통지: '갑'은 가맹점사업자 보호를 위해 공정거래위원회에 등록된 정보공개서의 중요 기재 내용(예: 임원 변경, 가맹점 수 변경, 매출액 변동 등)이 변경되었을 경우, 그 사실을 지체 없이 제 17조 제 4항에 의거하여 '을'에게 통지해야 한다.

제 4 장 가맹점사업자의 의무 및 운영

제 11 조 (가맹점 운영 개시 및 법규 준수 의무)

① 영업 개시 시한: '을'은 본 계약 체결 이후 인테리어 기간을 포함하여 60일 이내에 정식营业을 개시해야 하며, 정당한 사유 없이 영업 개시를 지연하거나營業을 중단해서는 안 된다.

② 품질 유지 관리: '을'은 '갑'이 정한 운영 매뉴얼과 서비스 지침을 엄격히 준수하고, 제공되는 생화 및 상품의 품질이 '갑'의 기준에 미달하지 않도록 매일 철저하게 관리해야 한다. 꽃은 변질되기 쉬운 품목이므로, 온도 및 습도 관리에 각별히 유의하여야 한다.

③ 법적 인허가 책임: '을'은 가맹점 운영에 필요한 사업자등록, 각종 인허가(예: 통신판매업 신고 등)를 취득하고 계약 기간 동안 그 효력을 유지할 전적인 책임을 지며, 관련 법규를 위반하여 발생하는 모든 행정적 및 법적 책임은 '을'이 단독으로 부담한다.

④ 최소 인력 확보: '을'은 가맹점 운영에 필요한 숙련된 최소한의 인력을 항상 확보하여 고객에게 '갑'이 정한 일관되고 만족스러운 서비스를 제공할 수 있도록 하여야 한다.

제 12 조 (필수 품목의 구매 및 품질 관리 기준)

① 필수 품목 의무 구매: '을'은 가맹사업의 통일적인 정체성 유지와 상품의 동일한 품질 보증을 위하여 '갑' 또는 '갑'이 사전 지정한 사업자로부터 하기 목록에 기재된 필수 품목(구입 강제 품목)을 의무적으로 구매해야 한다. 이 의무는 제 13조 제 3항을 준용한다.

품목 분류 (Item Category)	주요 품목 (Specific Items)	지정 사유 (Reason for Mandate)	공급가 산정 방식 (Pricing Method)
핵심 원재료 (Core Materials)	브랜드 특화 품종 생화, 특수 화훼 보존 처리제, 영양제	통일적 품질 및 희소성 유지, 브랜드 이미지 보호	월별 도매 시세 원가에 물류/검수 관리비(5%) 및 합리적 마진(10%)을 합산하여 공급
브랜드 용품 (Branded Goods)	로고가 인쇄된 포장지 및 쇼핑백, '갑'이 지정한 디자인의 리본	상표권 보호 및 영업표지 동일성 유지	지정 공급업체의 납품가에 2%의 본부 검수/관리 수수료를 합산하여 공급
IT 시스템 라이선스	POS 프로그램, 가맹점 전용 앱 라이선스	효율적 경영 통제 및 고객 데이터 관리	시스템 도입가 상각 비용을 계약 기간에 걸쳐 월별 분할 청구

② 필수 품목 변경 통보: '갑'은 필수 품목의 종류 및 공급가 산정 방식이 변경될 경우, 가맹사업법이 정하는 절차와 기간을 준수하여 사전에 '을'에게 그 사실을 통지하고 협의 절차를 거쳐야 하며, 변경 통보는 적용일 30 일 이전에 서면으로 하여야 한다.

③ 범용 품목의 강제 지정: 시중에서 용이하게 구매할 수 있고 브랜드 이미지에 미치는 영향이 적은 범용 소모품(예: 일반 가위, 고무줄, 로고가 없는 투명 OPP 필름, 청소 용품 등)이라 할지라도, '갑'은 품질 관리 및 브랜드 통제 목적을 위해 '을'의 동의 없이 해당 품목을 필수 품목으로 지정할 수 있다.

제 13 조 (영업 비밀 및 지적재산권 보호)

- ① 비밀 유지 의무: '을'은 '갑'의 영업 비밀(생화 관리 기술, 특수 디자인 기법, 고객 데이터베이스, 교육 매뉴얼 등)을 본 계약 기간 및 계약 종료 후에도 제 3 자에게 임의로 누설하거나 본 계약 이외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.
- ② 상표권 주장 금지: '을'은 '갑'의 영업표지, 상표, 서비스표에 대해 어떠한 소유권이나 권리도 주장할 수 없으며, '갑'의 서면 동의 없이 이를 변경, 모방 또는 추가 등록해서는 안 된다.
- ③ 고객 정보의 보호 및 이관: '을'이 가맹점 운영 과정에서 취득한 고객 정보는 '갑'의 영업 비밀로 간주하며, '을'은 관련 법규(개인정보 보호법 등)를 준수하고, 계약 종료 시 모든 고객 정보를 즉시 '갑'에게 반환하거나 안전하게 파기해야 할 의무를 진다.

제 14 조 (영업권 양도 및 겸업 제한)

① 영업권 양도 금지: '을'은 '갑'의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 가맹점 영업권 또는 가맹점 운영에 관련된 재산권(설비, 시설 등)을 제 3 자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

② 계약 외 경쟁 금지: '을'은 본 계약 기간 및 계약 종료 후 1 년 동안 가맹점 영업 지역 내에서 "플로라 앤 코"와 동일 또는 유사한 꽃집 또는 화훼 관련 소매업을 직접 또는 간접적으로 영위할 수 없다 (단, '갑'이 사전에 서면으로 승인한 경우는 예외). 이 겸업 금지 조항은 '갑'의 영업 비밀 보호와 가맹사업 시스템 유지에 필수적이다.

③ 겸업 통지: '을'은 계약 기간 중 가맹점 운영에 지장을 초래할 수 있는 타 사업의 겸업을 삼가야 하며, 겸업 시에는 '갑'에게 사전 통지해야 한다.

제 5 장 계약 기간, 갱신 및 해지

제 15 조 (계약 기간 및 갱신 요청 절차)

① 계약 기간: 본 계약의 유효 기간은 계약 체결일로부터 3 년으로 최종 확정한다.

② 갱신 요청 시한: '을'이 계약 기간 만료일 180 일 전부터 90 일 전까지 기간 내에 서면으로 계약 갱신을 요청하는 경우, '갑'은 가맹사업법 및 관련 법규가 정하는 바에 따라 특별한 사유가 없는 한 이를 거절할 수 없다.

③ 갱신 거절 통지: '갑'이 '을'의 계약 갱신 요청에 대해 거절하고자 할 경우, 계약 만료일 90 일 전까지 갱신 거절 사유를 명확히 명시하여 '을'에게 서면으로 통지해야 하며, 갱신 거절 사유는 가맹사업법 시행령 제 13 조가 정하는 사유에 한한다.

제 16 조 (가맹본부에 의한 계약 해지 사유 및 절차)

① 정식 해지 절차: '갑'은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우, 2 개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히며, 이 기간 내에 이를 시정하지 않으면 계약을 해지한다는 사실을 '을'에게 서면으로 2 회 이상 통지해야 한다.

1. '을'이 정당한 사유 없이 월별 사용료, 물품대금 지급 의무를 3 회 이상 불이행한 경우.
2. '을'이 '갑'의 사전 서면 승인 없이 가맹점의 주요 설비나 인테리어를 임의로 변경하여 영업의 통일성을 심각하게 훼손한 경우.
3. '을'이 '갑'이 정한 정기적인 품질 및 서비스 평가에서 2 회 연속하여 최하 등급을 받고도 '갑'의 시정 요구에 합리적인 기간 내에 불응하는 경우.

② 해지 자동 확정: '갑'이 제 1 항의 절차에 따라 계약 해지를 통지한 경우, 최종 통지서에 명시된 시정 기간이 종료된 후에도 '을'이 해당 위반 사항을 시정하지 않으면 계약은 자동적으로 해지된다.

③ 통지 내용의 명료화: 제 1 항에 따른 서면 통지 시에는 위반 사실의 내용과 시정 기간, 시정하지 않을 경우 계약이 해지된다는 사실이 명확하게 기재되어야 한다.

제 17 조 (계약의 즉시 해지 및 예외 사유)

① 동종 위반 재발 시: '갑'은 제 16 조 제 1 항에 따른 시정을 요구하는 서면을 통지하였음에도 불구하고, '을'이 1 년 이내에 다시 동일한 사항을 위반하는 경우 즉시 계약을 해지할 수 있다.

② 시정 통보 없는 즉시 해지: '갑'은 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우, '을'에게 시정 통보 없이 즉시 계약을 해지할 수 있다.

1. '을'이 가맹점 운영과 관련된 행위로 인하여 금고 이상의 형사처벌을 받은 경우.
2. '을'이 뚜렷이 공중의 건강이나 안전에 급박한 위해를 일으킬 염려가 있는 방법이나 형태로 가맹점을 운영하고 있으나, 행정청의 시정조치를 기다리기 어려운 경우 (예: 심각하게 부패한 생화의 고의적 판매, 위험 물질 관리 소홀 등).
3. '을'이 정당한 사유 없이 연속하여 **7 일 이상** 영업을 중단한 경우.
4. '을'이 부도 등으로 인하여 정상적인 영업 활동이 불가능하게 된 경우.

③ 즉시 해지 통보: 즉시 해지 통보 시에도 '갑'은 해지 사유 및 해지 시점을 명시하여 '을'에게 서면으로 통지해야 하며, 해당 통지는 통지서가 '을'에게 도달한 날로부터 효력을 발생한다.

④ 일방적 영업 중단 권한: '갑'은 '을'이 정당한 영업을 수행 중이라 하더라도, 본부의 브랜드 이미지에 심대한 타격이 예상될 경우 사전 통보 없이 '을'의 영업을 최대 7 일간 일시적으로 중단시킬 수 있는 권한을 가진다.

제 18 조 (계약 해지 시의 효과 및 위약금 산정)

① 영업표지 사용 중단: 본 계약이 기간 만료 또는 해지 사유로 종료되는 경우, '을'은 즉시 가맹점 영업표지 사용을 중단하고, 간판, 포장재, 광고물 등 영업표지 관련 모든 물품을 '갑'의 요구에 따라 '을'의 비용으로 제거하거나 원상 복구해야 한다.

② 자료 및 정보 반환: '을'은 계약 종료일로부터 15일 이내에 '갑'에게 모든 매뉴얼, 지침서 및 기타 영업 비밀 관련 자료를 반환해야 하며, 고객 정보는 즉시 파기하거나 '갑'에게 안전하게 이관해야 한다.

③ 과도한 위약금 부과: '을'의 명백한 귀책 사유로 본 계약이 해지된 경우, '을'은 '갑'에게 위약금으로 계약 잔여 기간 동안 예상되는 로열티 총액의 ****100%****에 해당하는 금액을 일시금으로 지급해야 하며, 이 위약금은 '갑'의 실제 손해액과 무관하게 청구된다.

④ 의무의 존속: 계약 해지 후에도 제 14 조 제 2 항(영업 비밀 및 상표권 보호 의무) 및 제 19 조 제 2 항(계약 외 거래 및 겸업 금지)의 의무는 계속하여 존속하는 것으로 한다.

제 6 장 손해배상 및 분쟁 해결

제 19 조 (손해배상 책임 및 면책 조항)

① 손해 배상 의무: '갑' 또는 '을'이 본 계약상의 의무를 중대하게 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 위반 당사자는 그 손해를 배상할 책임이 있다. 단, 천재지변, 법령의 변경 등 당사자의 귀책 사유 없이 발생한 불가항력적인 사유로 인한 손해는 예외로 한다.

② 제 3 자 책임: '을'은 가맹점 운영 중 발생하는 제 3 자에 대한 모든 민형사상의 책임(특히 고객 안전사고, 제품 결함, 불법 행위 관련 책임)을 단독으로 부담하며, 이로 인해 '갑'에게 손해가 발생한 경우 '을'은 '갑'을 면책시켜야 한다.

③ 보험 가입 및 지정: '을'은 가맹점 운영 개시일로부터 계약 종료 시까지 가맹점 운영과 관련된 제 3 자 배상 위험에 대비하여 최소 1 억 원 이상의 배상 책임 보험에 가입하고, '갑'을 추가 피보험자로 지정해야 하며, 보험 가입 증서를 '갑'에게 제출해야 한다.

④ 본부 손해배상 한정: '갑'의 귀책사유로 '을'에게 손해가 발생한 경우, '갑'이 '을'에게 배상할 책임의 총액은 최근 3 개월간 '을'이 '갑'에게 지급한 월별 사용료(로열티) 총액을 절대적 한도로 한다.

제 20 조 (권리 청구 기한 및 관할 법원)

① 상호 협의 노력: 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우, 당사자들은 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의를 통해 원만히 해결하도록 최대한 노력한다.

② 분쟁 조정 신청: 제 21 조 제 2 항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우, 당사자들은 가맹사업법이 정하는 바에 따라 공정거래조정원 가맹사업거래분쟁조정협의회에 분쟁 조정을 신청할 수 있다.

③ 권리 청구 기간 제한: '을'은 본 계약의 해지 또는 종료일로부터 1년 이내에만 본 계약에 따른 일체의 권리(손해배상, 보증금 반환 정산 이의 등)를 '갑'에게 청구할 수 있다.

④ 관할 법원: 분쟁 조정 절차에 의해서도 분쟁이 해결되지 않거나 당사자가 소송을 제기할 경우, 관할 법원은 가맹본부 본점 소재지를 관할하는 서울중앙지방법원으로 한다.

제 7 장 보칙

제 21 조 (준거법 및 계약 내용의 변경)

① 준거법: 본 계약의 해석 및 이행에 관하여는 대한민국 법률을 준거법으로 적용하며, 특히 가맹사업법 및 관련 행정 법규를 최우선적으로 적용한다.

② 계약 변경의 원칙: 본 계약의 내용은 '갑'과 '을'의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있으며, 구두 합의는 법적 효력을 갖지 않는다.

③ 변경 절차 준수: '갑'이 계약 조항을 변경할 필요가 있을 경우, 가맹사업법이 정하는 절차와 기간을 준수하여야 하며, 특히 가맹점사업자의 부담이 가중되는 변경에 대해서는 가맹점사업자 단체와의 협의 절차를 거쳐야 한다.

제 22 조 (완전 합의 및 계약서 보관)

① 완전 합의: 본 계약은 계약 체결 이전에 당사자 간에 이루어진 본 가맹사업과 관련된 모든 구두 또는 서면 합의에 우선하며, 당사자 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성한다.

② 계약서 보관: 본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 정본 2부를 작성하여 '갑'과 '을'이 기명날인하고 각 1부씩 보관한다.

계약 체결 및 서명

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 '갑'과 '을'이 기명날인하고 각 1부씩 보관한다.

계약 체결일: 2024년 12월 31일

구분	가맹본부(갑)	가맹점사업자(을)
상호(성명)	주식회사 플로라 앤코	홍길동
대표이사	김철수	(자필 서명/날인)

구분	가맹본부(갑)	가맹점사업자(을)
서명/인	(날인)	(날인)